

RECURSO CÍVEL Nº 5064775-27.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)**RECORRIDO:** ALEXANDRE BAPTISTA BORGES (AUTOR)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir o valor da indenização por danos morais fixado na sentença para R\$ 6.000,00 (seis mil reais), com acréscimos legais, devendo ser corrigido monetariamente desde esta data e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem custas e honorários advocatícios, em conformidade com os arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5064775-27.2024.4.02.5101**510015162003 .V4****RECURSO CÍVEL Nº 5064775-27.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)**RECORRIDO:** ALEXANDRE BAPTISTA BORGES (AUTOR)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pela Caixa Econômica Federal (CEF) [evento 25, RECLNO1] em face de sentença de parcial procedência [evento 21, SENT1], na qual foi declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito apontado como fraudulento, determinado o cancelamento definitivo da dívida vinculada ao CPF do autor e fixada indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta, em suma, a ausência de responsabilidade pela fraude, a inexistência de conduta ilícita e nexo causal, bem como o excesso do quantum fixado a título de danos morais, alegando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa.

Contrarrazões em [evento 30, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Recurso tempestivo [eventos 23 e 25]. Custas recolhidas em [evento 25, CUSTAS2].

Preliminarmente, a alegação da recorrente sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não merece acolhimento. O art. 43 da Lei nº 9.099/95 estabelece que o efeito suspensivo é medida excepcional e depende da demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, a recorrente não demonstrou concretamente a existência de risco iminente que justifique a concessão do efeito suspensivo, limitando-se a alegações genéricas. Assim, o recurso deve tramitar com o efeito meramente devolutivo, nos termos da legislação aplicável.

Como visto, o cerne da controvérsia recursal reside na análise da responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF) pela falha na prestação de serviços que possibilitou a contratação fraudulenta em nome do autor, com a consequente inscrição indevida de seu nome

em cadastros de inadimplentes, bem como na discussão sobre a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, que a recorrente considera excessivo e desproporcional aos fatos narrados.

Pois bem. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação de serviços da instituição ao não adotar as cautelas necessárias para evitar a contratação fraudulenta em nome do autor, conforme sua responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 14). E, de fato, a Caixa não apresentou qualquer prova concreta da existência do contrato ou da participação do autor na suposta contratação, recaindo sobre ela o ônus da comprovação, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Ademais, o nexo causal entre a conduta omissiva da ré e o dano sofrido pelo autor é evidente, uma vez que a negligência na verificação documental permitiu a ocorrência da fraude, gerando prejuízos ao autor, inclusive com a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479) reconhece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Assim, não procede a alegação de que a CEF não poderia ser responsabilizada por atos de terceiros.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, entendo que o quantum de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser ajustado para R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Este valor é suficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, preservando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa para o autor.

Precedente desta 6ª Turma Recursal, com os ajustes necessários, julgado por unanimidade em sessão ordinária, (processo nº 5088131-85.2023.4.02.5101/RJ, julgamento em 10 de julho de 2024, de relatoria de Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO), assim ementado:

CEF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDULENTO. EMISSÃO EM 2002. RESTRIÇÃO INTERNA QUE SE PROTELOU NO TEMPO. PREJUÍZOS AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE OBTER FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nessas condições, **VOTO** no sentido de **CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso, para reduzir o valor da indenização por danos morais fixado na sentença para R\$ 6.000,00 (seis mil reais), com acréscimos legais, devendo ser corrigido monetariamente desde esta data e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem custas e honorários advocatícios, em conformidade com os arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se.